

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕24号

纪律处分决定书

当事人：辛伟，男，1981年11月出生，时任青岛青石资产管理有限公司（以下简称青岛青石）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向辛伟下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕409号）。辛伟于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、基本事实

经查，青岛青石存在以下违规行为：

一是未履行谨慎勤勉义务。2020年12月至2021年3月，青岛青石发行“青石众诚一号私募证券投资基金”（以下简称“众诚一号”）、“青石众诚九号私募证券投资基金”（以下简称“众诚九号”）、“青石风启六号私募证券投资基金”（以下简称“风启六号”）等3只私募基金产品。**其一**，青岛青石将“众诚一号”“众诚九号”的期货账户出借给非本机构

人员公某峰从事期货交易。前述3只私募基金产品的基金经理在公某峰团队的工作地点办公，青岛青石无法对前述基金的相关交易行为实施有效管理。**其二**，“众诚一号”“众诚九号”的全部投资者，以及“风启六号”的投资者陈某轩、姜某均由公某峰推介。**其三**，2023年11月，青岛青石管理的“青石盈升六号私募证券投资基金”（以下简称“盈升六号”）在进行某债券交易时，由于交易失误造成高买低卖，前述情况反映了机构内控机制不健全，交易风险控制机制存在缺陷。上述行为违反了《私募基金监管办法》第四条关于私募基金管理人管理、运用私募基金财产应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务的规定，《私募投资基金管理人内部控制指引》第十五条关于授权控制应当贯穿于私募基金管理人资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节的始终，确保授权制度贯彻执行的规定。

二是未按照合同约定及时向投资者披露信息。“盈升六号”于2020年6月成立，该基金投资策略于2022年4月发生变化，青岛青石未按基金合同约定及时向投资者披露相关信息。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条、《私募投资基金信息披露管理办法》第三条关于信息披露义务人应当按照协会的规定以及基金合同约定向投资者进行信息披露的相关规定。

以上事实有行政处罚决定书、行政监管措施决定书、机构情况说明、基金合同、资产管理业务综合报送平台信息、员工名册、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。辛伟于2018年2月至2021年6月担任青岛

青石法定代表人，应就其任职期间内青岛青石未履行谨慎勤勉义务的相关违规行为承担责任。

二、申辩意见

辛伟提出以下申辩意见：

第一，辛伟承认其于案涉 3 只产品的发行期间担任青岛青石法定代表人，但关于案涉产品的相关投资者由公某峰推介，其既不知情亦不是负责产品销售的责任人员，并无未履行谨慎勤勉义务的违规行为。同时，辛伟承认青岛青石未对案涉私募基金产品基金经理异地办公进行有效管理，但称其不负责案涉产品的交易管理工作，也不负责交易员团队的管理工作。

第二，辛伟称其自 2018 年 2 月起担任公司法定代表人、总经理和基金经理等职务，2021 年 9 月从青岛青石离职。2019 年 6 月，青岛青石投资人结构发生变化，周玉升加入公司并全面负责公司工作，辛伟不再全面负责公司工作，其自 2019 年 6 月起主要负责基金经理和公司工商财税等方面工作，其向周玉升提出尽快进行总经理和法定代表人的变更，但最后变更总经理和法定代表人的时间有拖延。

综上，当事人向协会申请减免纪律处分。

三、审理意见与纪律处分决定

经审理，协会认为：

“众诚一号”“众诚九号”“风启六号”3 只私募基金产品相关投资者由公某峰推介，且该 3 只产品基金经理在公某峰团队的工作地点办公，青岛青石无法对前述基金的相关交易行为实施有效管理的违规事实发生于辛伟担任青岛青石

法定代表人期间，其应当就此承担相应管理责任，其提出的不知情、不负责等理由不是减免纪律处分的正当事由。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对辛伟进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以于收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二司（清整办），青岛证监局。
